

1025490-90.2021.8.26.0577

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Paulo de Tarso Bilard de Carvalho

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... constatada qualquer irregularidade no tráfico. Inclusive em visita técnica realizada em 2018, foi verificado que não havia qualquer irregularidade na instalação externa (poste) (...) Perceba-se que a presente ação judicial foi distribuída em 23/09/2021 e as supostas cobranças indevidas iniciaram em 2019, ou seja, deixou transcorrer quase 3 anos quando poderia ter comunicado o fato ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

2ª Vara Cível

Avenida Salmão, 678, 1º andar - sala 104 - Jardim Aquários

CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP

Telefone: 12 3878-7130 - E-mail: sjcampos2cv@tjisp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: 12h30 às 19h

Autos n. 1025490-90.2021.8.26.0577

SENTENÇA

Processo nº:

1025490-90.2021.8.26.0577

Classe - Assunto:

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Herdeiro:

Auto Vitrais Jotaka Ltda Epp

Requerido:

TELEFONICA BRASIL S.A.

Vistos.

AUTO VITRAIS JATAKA-EPP ajuizou ação de repetição de indébito em face de TELEFONICA BRASIL S.A. alegando, em suma, que "(...) mantém a linha telefônica de número (12) 3912-3579 há mais de 1(...) década. Somente os sócios tem acesso ao telefone que fica no escritório do estabelecimento (...) Por esta questão, a requerente apresentou ação de nº 1025555- 90.2018.8.26.0577 ao Juizado Especial Cível, que condenou a requerida em decorrência das cobranças das ligações para Mogi- Guaçu (...) No entanto, apesar da condenação da requerida, o problema não foi resolvido e chamadas para a cidade de Mogi-Guaçu/SP continuam a ser cobradas na conta telefônica da requerente (...) e a requerente NUNCA efetuou essas ligações (...) Todas as chamadas para Mogi-Guaçu foram realizadas quando estabelecimento estava fechado, ou seja, antes das 8h00 e após as 18h00, período em que não há ninguém no estabelecimento (...) Em 2019, nos meses abaixo foram cobradas 770 ligações no valor de R\$0,69 (...) e a partir de abril no valor de R\$0,70 (...) Finalizando num total pago pela requerente de R\$542,63 (...) Em 2020 inteiro foram cobradas 976 (...) ligações para Mogi-Guaçu, sendo até 01/10/2020 no valor de R\$0,73 e após o montante de R\$0,76, finalizando num total pago pela requerente de R\$ 718,21 (...) Em Outubro, aumentou-se do valor das ligações, foram cobradas 86 chamadas no total, sendo 61 a R\$0,73 e 25 no valor de R\$0,76, totalizando R\$63,53 (...) Nas contas de 2021 até o presente momento, foram cobradas 692 chamadas para Mogi-Guaçu, até a cobrança referente a junho no valor de R\$0,76. Perfazendo o valor de R\$549,74 (...) De janeiro de 2019 até julho de 2021 foram absurdamente cobradas 2.438 chamadas para Mogi-Guaçu, todas fora do horário de expediente da requerente (...) A requerente ficou do dia 20/09/2021 a 22/09/2021 sem as linhas telefônicas,

visto que foi interrompida durante um serviço da empresa requerida (...) por meio dos protocolos 210920217575699, 220920218776307, a empresa enviou funcionário, porém nada foi dito sobre as ligações para Mogi-Guaçu (...); ao final, requereu (a) em antecipação de tutela suspensão de cobranças de ligações telefônicas para Mogi-Guaçu até análise e definição do caso e (b) condenação à restituição do indébito em dobro (R\$3.853,92). Com a inicial, juntou documentos (fls. 8-147). Indeferiu-se a tutela (fl. 148).

Citada (fl. 152), a ré contestou (fls. 153-169), com documentos (fls. 170-193), alegando, em suma, que "(...) a Autora alega que não reconhece as ligações para Mogi Guaçu por terem ocorrido entre o período das 18h às 8h, todavia, conforme será demonstrado, foram realizadas ligações para Mogi Guaçu dentro do período comercial para o mesmo número, então como a Autora não reconheceria? Em terceiro lugar, em nenhuma das visitas técnicas realizadas pela Ré, tampouco nas consultas sistêmicas foi constatada qualquer irregularidade no tráfego. Inclusive em visita técnica realizada em 2018, foi verificado que não havia qualquer irregularidade na instalação externa (poste) (...) Perceba-se que a presente ação judicial foi distribuída em 23/09/2021 e as supostas cobranças indevidas iniciaram em 2019, ou seja, deixou transcorrer quase 3 anos quando poderia ter comunicado o fato muito antes, minimizando a extensão do dano, o qual sequer foi comprovado, e o agravamento da situação (...) Pelo princípio da eventualidade, caso seja considerada a narrativa autoral quanto a cobranças realizado por ligações que não conhece, percebe-se não foi a Ré quem as realizou (...) Ademais a Autora não acosta aos autos sequer um comprovante de pagamento e requer a dobra de valor que reconhece ter inadimplido (...)".

Houve réplica (fls. 197-205), com documentos (fls. 206-262). Instada sobre eles, veio manifestação da ré (fls. 266-267).

É o relatório. Fundamento e decido.

De início, coloque-se tarja (processo com sentença - NSCGJ, art. 192, VII).

O processo comporta julgamento.

O pedido é procedente.

Os autos trazem hipótese de relação de consumo.

A autora (fls. 2-4) afirmou, em suma, que "(...) mantém a linha telefônica de número (12) 3912-3579 há mais de 1(...) década. Somente os sócios tem acesso ao telefone (...) Por esta questão, a requerente apresentou ação de nº1025555-90.2018.8.26.0577 ao Juizado Especial Cível, que condenou a requerida em decorrência das cobranças das ligações para Mogi- Guaçu (...) apesar da condenação da requerida, o problema não foi resolvido e chamadas para a cidade de Mogi-Guaçu/SP continuam a ser cobradas na conta telefônica da requerente (...) e a requerente NUNCA efetuiu essas ligações (...) Todas as chamadas para Mogi-Guaçu foram realizadas quando estabelecimento estava fechado, ou seja, antes das 18h00 e após as 18h00, período em que não há ninguém no estabelecimento (...) Em 2019, nos meses abaixo foram cobradas 770 ligações no valor de R\$0,69 (...) e a partir de abril no valor de R\$0,70 (...) Finalizando num total pago pela requerente de R\$542,63 (...) Em 2020 inteiro foram cobradas 976 (...) ligações para Mogi-Guaçu, sendo até 01/10/2020 no valor de R\$0,73 e após o montante de R\$0,76, finalizando num total pago pela requerente de R\$ 718,21 (...) Em Outubro, aumentou-se do valor das ligações, foram cobradas 86 chamadas no total, sendo 61 a R\$0,73 e 25 no valor de R\$0,76, totalizando R\$63,53 (...) Nas contas de 2021 até o presente momento, foram cobradas 692 chamadas para Mogi-Guaçu, até a cobrança referente a junho no valor de R\$0,76. Perfazendo o valor de R\$549,74 (...) De janeiro de 2019 até julho de 2021 foram absurdamente cobradas 2.438 chamadas para Mogi-Guaçu, todas fora do horário de expediente da requerente. Frisa-se que tais ligações duram sempre de 1:00 minuto (...)".

E ela juntou faturas (fls. 60-144) com as cobranças impugnadas.

A ré (fls. 154/155), por sua vez, alegou, em suma, que "(...) Em terceiro lugar, em nenhuma das visitas técnicas realizadas pela Ré, tampouco nas consultas sistêmicas foi constatada qualquer irregularidade no tráfego. Inclusive em visita técnica realizada em 2018, foi verificado que não havia qualquer irregularidade na instalação externa (poste) (...) Perceba-se que a presente ação judicial foi

distribuída em 23/09/2021 e as supostas cobranças indevidas iniciaram em 2019, ou seja, deixou transcorrer quase 3 anos quando poderia ter comunicado o fato muito antes, minimizando a extensão do dano, o qual sequer foi comprovado, e o agravamento da situação (...)"

Analisando tais documentos, nota-se inúmeras ligações para o número "(19) 3831-6427", a maior parte delas em horário em que o "estabelecimento estava fechado" (fl. 2 - antes das 8 e após as 18), todas com duração indicada de 1 minuto!

O autor, em réplica (fl. 198), também afirmou que "(...) o número telefônico não é atendido, alias o fato pode ser comprovado por qualquer um, basta ligar para o numero (19) 3831-6427!! (...)", afirmação esta não impugnada pela ré (fls. 266-267).

Enfim, é incontroverso esta realidade!

Neste contexto, pelos motivos acima registrados, atento também ao já decidido nos autos do processo n.1025555-90.2018 do Juizada Especial Cível local (fls. 19-29), evidencia-se falha no serviço prestado pela ré e, por conseguinte, sendo indevida a cobrança destas chamadas.

E porque indevidos os valores cobrados, a ré deverá restituí-los.

Sobre montante, ele perfaz R\$1.926,96, e não foi impugnado pela ré.

A devolução, no entanto, deverá ser feita de forma simples e não em dobro por não se vislumbrar hipótese de má-fé da ré.

Por fim, sobre os comprovantes de pagamento, a ré alegou genericamente que não foi comprovado o pagamento; contudo é incontroverso que as faturas são pagas em débito automático, tendo a autora apresentado extratos que comprovam os pagamentos (fls. 206-262).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de Auto Vitrais Jotaka Epp em face de Telefônica Brasil S.A para condenar a ré a restituir R\$ 1.926,96, corrigidos desde o desembolso e com juros de 1% ao mês a partir da citação (13.10.2021 - fl. 152).

Pela sucumbência, a parte ré arcará com custas e despesas processuais e com honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação (NCPC, art. 85, §2º, 1ª parte inc. III e IV), tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado.

Com o trânsito, atento ao fato de que eventual cumprimento de sentença se dará por incidente respectivo, arquivem-nos com as anotações e as formalidades legais.

P.I.

São José dos Campos, 31 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA